

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6624/2541

ว่า ที่ ร้อยตรี ประสิทธิ์ หรือ นาย
ประสิทธิ์ หวัง ดุล

โจทก์

บริษัท ทวีทรัพย์ พัฒนา จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1349, มาตรา 1352, มาตรา 1387

ป.วิ.พ. มาตรา 86

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2477 มาตรา 18 (6)

ที่ดินของ ช. ถูกเวนคืน เป็นเหตุให้จำเลยเสียสิทธิในการใช้ทางภารจำยอมใน
ที่ดินดังกล่าว ไม่ว่าจำเลยจะได้จ่ายค่าทดแทนในการใช้ทางภารจำยอมนั้นแก่ ช.
หรือไม่ก็ตามจำเลยก็ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติ การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 18(6) เนื่องจาก มาตราดังกล่าวกำหนดบุคคลที่
มีสิทธิได้รับค่าทดแทน คือ เฉพาะบุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทางผ่านที่ดินที่ต้อง
เวนคืน ในฐานะที่เป็นทางจำเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1349 และบุคคลนั้นได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ซึ่งได้ถูกเวนคืน
เท่านั้นมิได้หมายความว่ารวม ถึงบุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทางภารจำยอมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 ถึงมาตรา 1401ดังกรณีของโจทก์
แต่อย่างใด ทั้งเมื่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำฟ้องและคำให้การเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้
คดีไม่จำเป็นต้องสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไป

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าเงินค่าทดแทนที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 30464 ที่ถูกเวนคืนและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนำไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จำนวน 12,250,000 บาท เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แต่ฝ่ายเดียวพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเงินค่าทดแทนดังกล่าวและห้ามไม่ให้จำเลยทั้งสองรับเงินค่าทดแทนและดอกเบี้ย ให้เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า เมื่อทางภารจำยอมถูกเวนคืนจำเลยทั้งสองผู้ซื้อที่ดินสามยทรัพย์มาจึงยอมได้รับเงินค่าทดแทนเป็นค่าตอบแทนเทียบเท่าเจ้าของภารยทรัพย์หรือครึ่งหนึ่งตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และจำเลยและพิพากษาให้เงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดเลขที่ 30464 ตำบลคลองตัน(ที่ 8 พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานครจำนวน 12,250,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดตกได้แก่โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเช็น หวังดูลหรือหวังคุณ ห้ามจำเลยทั้งสองเกี่ยวข้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามคำฟ้องและคำให้การข้อเท็จจริงในเบื้องต้นได้ความว่าโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายเช็น หวังดูล หรือหวังคุณ ผู้ตาย ตามคำสั่งของศาลแพ่งเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 นายเช็นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโฉนด

เลขที่ 30464 ตำบลคลองตัน(ที่ 8 พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2510 และวันที่ 23 กันยายน 2514 นายเช็นได้ทำบันทึกข้อตกลงให้ที่ดินพิพาททั้งแปลงเป็นการจำยอมเรื่องทางเดินแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 30454 ถึง 30457 และ 30449, 30452, 30453, 44140 ตำบลคลองตัน (ที่ 8 พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ของนางทำเนียบ สืบสงวน และของนางทำเนียบกับนายเสรี สืบสงวน ตามลำดับ วันที่ 23 กันยายน 2514 นายเช็นทำบันทึกข้อตกลงที่ดินพิพาททั้งแปลงให้เป็นการจำยอมเรื่องทางเดินแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 30451ตำบลและอำเภอเดียวกัน ต่อมาวันที่ 14 กรกฎาคม 2521นางทำเนียบได้โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 30454 ถึง 30457แก่จำเลยที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2519 นางทำเนียบได้โอนขายที่ดินเฉพาะส่วนโฉนดเลขที่ 30452, 30453 และ 44140 ให้แก่นายเสรีและในวันที่ 14 กรกฎาคม 2521 นายเสรีได้โอนขายที่ดินดังกล่าวและที่ดินโฉนดเลขที่ 30451 ให้แก่จำเลยที่ 1 และโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 30449 ให้แก่จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2537 โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเช็นได้รับแจ้งจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยว่าที่ดินพิพาทถูกเวนคืนและคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นได้กำหนดเงินค่าทดแทนแก่ผู้มีสิทธิเป็นเงิน 12,250,000 บาท ซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้นำไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ในนามของโจทก์และจำเลยทั้งสอง เนื่องจากที่ดินพิพาทตกเป็นการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 30449, 30451 ถึง 30457 และ 44140 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสอง

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อต่อไปมีว่าจำเลยทั้งสองมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนำไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่หรือไม่ ซึ่งจำเลยทั้งสองฎีกาว่าจำเลยทั้งสองเสียสิทธิในการใช้ทางการจำยอมในที่ดินโฉนดที่ 30464 ซึ่งถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ โดยจำเลยทั้งสองได้รับค่าทดแทนในการใช้ทางการจำยอมแล้ว จึงขอที่

จะได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 18(6) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 นั้น มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า "เงินทดแทน นั้น ให้กำหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ฯลฯ

(6) บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทาง วางท่อน้ำ ท่อระบายน้ำสายไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันผ่านที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นตามมาตรา 1349 หรือมาตรา 1352 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีที่บุคคลเช่นนั้นได้จ่ายค่าทดแทนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดินที่ต้องเวนคืนแล้ว" เห็นว่า บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทางที่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามบทบัญญัติดังกล่าวหมายถึง บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทางผ่านที่ดินแปลงอื่นไปสู่ทางสาธารณะ เพราะที่ดินของบุคคลนั้นมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะหรือที่เรียกว่า ทางจำเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 และเฉพาะกรณีที่บุคคลผู้เสียสิทธิการใช้ทางได้จ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ซึ่งได้ถูกเวนคืนเท่านั้นมิได้หมายความว่าถึงบุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทางการจ่ายอ้อมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 ถึงมาตรา 1401 แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น แม้ที่ดินโฉนดเลขที่ 30464 ของนายเช็น หวังดูล จะถูกเวนคืนเป็นเหตุให้จำเลยทั้งสองเสียสิทธิในการใช้ทางการจ่ายอ้อมในที่ดินดังกล่าวไม่ว่าจำเลยทั้งสองจะได้จ่ายค่าทดแทนในการใช้ทางการจ่ายอ้อมนั้นหรือไม่ก็ตามจำเลยทั้งสองก็ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 18(6) ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าที่ดินของจำเลยทั้งสองไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงจำเป็นที่จำเลยทั้งสองต้องขอใช้สิทธิในทางการจ่ายอ้อมนั้นจำเลยทั้งสองมิได้ยกเป็นข้อต่อสู้ในคำให้การ จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อสุดท้ายว่าที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้
งดสืบพยานโจทก์และจำเลยทั้งสองแล้วพิพากษาคดีไป เป็นการชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ เห็นว่าแม้จำเลยทั้งสองจะให้การต่อสู้ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมโจทก์ไม่มี
อำนาจฟ้อง และจำเลยทั้งสองมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนปัญหาที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบ
คลุมหรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งศาลชั้นต้นสามารถวินิจฉัยได้จากคำฟ้องของ
โจทก์ ส่วนปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องและสิทธิในการได้รับเงินค่าทดแทนนั้น เมื่อข้อเท็จ
จริงที่ปรากฏในคำฟ้องและคำให้การเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ดีก็ไม่จำเป็นต้องสืบพยาน
โจทก์และจำเลยทั้งสองต่อไป ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้ง
สองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>